ހަސަން ސަޢީދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް)

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2023] SC 37 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2021/SC-A/54 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 6 ސެޕްޓެމްބަރު 2023

Hassan Saeedh v. Maldives Police Service

ހަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައި ހުއްދަ ނުހޯދައި މާލެ އައުމަކީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފިލުން ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙުޤީޤުކޮށް، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަތު ދީ، ނިންމުން ޝާހިދުން އަންގާފައިވާތީ، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ހުރި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މައުޟޫޢީ ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައިވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ފަދަ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ބެކްގްރައުންޑް

ހަސަން ސަޢީދު އަކީ 11 ޖެނުއަރީ 2005 އިން ފެށިގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ މީހެކެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޕޮލިސް ކޮންސްޓެބަލް މަގާމުގައި ހުރެ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އިރު 08 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ޑިއުޓީއަށް ނުކުތުމަށްފަހު ހުއްދަ ނުހޯދާ ހަސަން ސަޢީދު މާލެ ދިޔައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ތަކުރާރުކޮށް ހަސަން ސަޢީދު އަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީ އަށް ނުކުތުމަށް އެންގުމުންވެސް އެކަމަށް އިޖާބަދީފައި ނުވެއެވެ. އަދި ފަހުން މާލެ ނޫން ތަނެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަނީ އުޒުރުވެރި ވެފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ އާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަންތަން ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާ އާއި ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކޮންޓްރޯލާއި ދ ކޮންޓްރޯލަކަން އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި 4 ވަނަ ނަންބަރުގެ (ރ) އަދި 20 ވަނަ މާއްދާ އާއި ހަމަޖެހި ގ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން 08 އޮގަސްޓު 2012 ވަނަ ދުވަހު ހަސަން ސަޢީދު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2223/Cv-C/2014 ޤަޟިއްޔާ

ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ވަނީ މަޤުބޫލު އުޒުރެއްނެތި ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ހަސަން ސަޢީދު އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމާއި، ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭ ދުވަހާ ހަމައަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ލިބިދިނުމަށް އެދި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މައްޗަށް ރައްދުކޮށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 29 އޮކްޓޫބަރު 2014 ގައި ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކުރިއެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުން ޙުކުމްކޮށްފައި ވަނީ، ޙަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ކޮންސްޓަބަލް އެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ނުވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ޙުކުމްކުރުމުގައި ސިވިލް ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ، ޙަސަން ސަޢީދު އައްޑޫ ސިޓީގައި ޑިއުޓީގައި ހުއްޓައި 08 ފެބުރުވަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ފަހު ވަގުތެއްގައި ހުއްދަ ނުލައި މާލެ އައިސްފައި ވާކަމާއި، މާލެ ނޫން ތަނެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަކަށް ޢުޒުރު ދައްކާފައިވާކަން [illegible] [illegible] [illegible] އެނގިވާކަމާއި، ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާއާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން [illegible] [illegible]، ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ޤާނޫނުގެ [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ނިންމާ ކަމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ

ސިވިލް ކޯޓުގެ ނިންމުން ޙަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރިއެވެ. (ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅި އިސްތިއުނާފު ނުކުތާތަކަށް، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މި ނިންމުމުގައި ވަކިވަކިން ބައްލަވާފައިއެއް ނުވެއެވެ.) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން އެ މައްސަލަ ނިންމާފައި ވަނީ ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް އަދި ފެނުނު ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ. ހައިކޯޓުން މިގޮތަށް ނިންމާފައި ވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކޮށެވެ.

1. ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަނީ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު "މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" އިން ސާފު ނުވިކަމުގައި ވިޔަސް، އެ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު އެހެނިހެން ހެކިތަކުން ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައި ވާކަން އެނގޭކަން؛

2. އެ ފޯމުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައި ވާކަން އެނގެން އޮންނަ ކަމުގައި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޝަރީޢަތް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވުމަކީ ޖިނާއީގެ ކުށެއް ކަމަށާއި، ވަކި ކަމަކާ ގުޅުންހުރި ފާހަގަކުރާ ނުކުތާ އެއްގައި ޖިނާއީގެ ކުށެއް އޮތްކަމަކީ މައްސަލަ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް ނުވާތީ؛

3. ޙަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނިންމި ނިންމުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ([illegible]) ވެ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާ ގައި [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް [illegible] [illegible] ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބަލާ ކަމަށް ވީމަ އަދި ސިވިލް ކޯޓުގައި [illegible] ނުކުތާ ވެސް ނެތް ކަމަށް ނުވާތީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 32 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ދަށު ކޯޓުގައި ޝަރީޢަތްކުރުމުގައި ނުވާ ދިފާޢެއް އިސްތިއުނާފު މަރުޙަލާގައި ބަލައި ނުގަނެވޭނެކަމަށާއި، މޫސާ ނަސީމް ވ. ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން މައްސަލައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައި ވާކަން؛

4. ޑިއުޓީ ގައި ހުރި ފުލުހަކު ހުއްދަ ނުލައި ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިވެ [illegible] [illegible] ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރުމަކީ "ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު" ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބާރުއަޅާފައިވާ ފަރާތުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ކަމަށް [illegible]، [illegible] [illegible] ވާކަން؛

5. ހަސަން ސަޢީދާ ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައި ވާކަމާއި، ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވާ ކަމާއި، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ހަސަން ސަޢީދު އަށް އެންގިފައި ވާކަމުން، އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި ވާކަން؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2021/SC-A/54 ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާ ނިންމާފައި ވަނީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ، ހަސަން ސަޢީދުގެ ފަރާތުން 05 ނުކުތާ އެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ވެއެވެ. އެ ނުކުތާތަކަކީ، އޭގެ ތަރުތީބުން ކޮންމެ ނުކުތާއަކާމެދު ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

1. ފުރަތަމަ ނުކުތާ އަކީ، ހަސަން ސަޢީދު މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ސަރވިސަސްގެ [illegible] [illegible] ހާޟިރުވަމުންދާ ކަމަށް [illegible] އިންޗާޖު ކޮށްފައި ނުވާއިރު، ހަސަން ސަޢީދު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ [illegible] ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމު [illegible] ކަމަށް ހައިކޯޓުން [illegible] ވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ 1 ވަނަ ނަންބަރާއި، ދުސްތޫރީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްފައި ވާކަން ވަޒީފާ ފަރާތުން ސާބިތު [illegible] ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤާނޫނީ [illegible] [illegible] [illegible] ބަސް ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން [illegible]، ހަސަން ސަޢީދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ހަސަން ސަޢީދު [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] މުވައްޒަފުގެ ޤާނޫނީ [illegible] [illegible].

2. ދެވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤަޟިއްޔާ [illegible] ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ޤަޟިއްޔާ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]، 14 ފެބްރުއަރީ 2012 ގެ "ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން [illegible] [illegible] ފޯމު" (DBMF/2012/70) އިން ވަޒީފާއިން [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] (DBMF/2012/93) ގެ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ވ. [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

3. ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. ދައުލަތު (މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް) ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ބޯޑުން ނިންމުމަށްފަހު އެ ނިންމުން ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޯޓްސް އަށް ފޮނުވަ ކަމުގެ ލިޔުމެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅައި ނުވާނަމަ ބެލެވޭނީ ޤާނޫނާ ހިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވާއިރު، އެގޮތަށް ލިޔުމެއް ނެތްކަން ސާބިތުވާތީ އެދިގެން އޮތުމުން، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކުގެ އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 6 ވަނަ މާއްދާ އާއި އެ ޤަޟިއްޔާ ގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އުޞޫލާ ހިލާފަށް މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވަނީ، ޙަސަން ސަޢީދުގެ މައްސަލަ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ތަޙްޤީޤު ކުރުވި، އެ ނިންމުން ކަށަވަރުކޮށް ތަޞްދީޤު ކުރުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޯޓްސް މިނިސްޓަރަށް ދަންނަވައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާ އިދާރީ ޝަކުވާތަކާއިބެހޭ ގަވާއިދު ކުރުވިފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނިންމުމަކަށް ފޯރާ ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ޤަރާރުގައި އިދާރީ އެންމެ މަސައްކަތްކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަކާއި، ޙަސަން ސަޢީދަށް ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގައި، ބޯޑުގެ ކުރިމައްޗަށް ޙާޟިރުކޮށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުސަތު ދީ، ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑް ސާބިތުކޮށް ބަޔާންކޮށް 13 އޮގަސްޓު 2012 ގައި އިންޒާރު އަންގާފައިވާތީ، އިޖުރާއީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ކަމަށްވާތީ.

4. ހަތަރުވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ ކުރިން ފުރަތަމަ އަޅާފައިވާ ކަމަށް ދޭހަވާތީ ކަމަށް ވާތީ، އެއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވ. ދައުލަތުގެ މަޖިލީހުގެ ޤަޟިއްޔާ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދި ފުރަތަމަ އެއްގޮތް ވަސީލަތް އުޞޫލާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާގައިވާ ކަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމު ގައި އޮތް ބަޔާނުގެ ބަރުސާތް ދޫކުރަމުން، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގަނެވޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

5. ފަސްވަނަ ނުކުތާ އަކީ، ޑިސިޕްލިނަރީ އަދި އިދާރީ ކުށްތަކާއި، އެ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ ގައިވާ ތަރުތީބަށް ރިޢާޔަތްކުރަން، އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހު ކަމަށް ވާއިރު، އެގޮތަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމެއް ނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން، ހައިކޯޓުން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާ އާއި 9 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހިލާފަށް ކަމަށް ބުނާ ނުކުތާއެވެ. މި ނުކުތާއަކީވެސް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމު ގައި އޮތް ބަޔާނުގެ ބަރުސާތް ދޫކުރަމުން، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރުތީބުގެ ދަށުން އެ ނުކުތާ ބަލައިގަނެވޭ ގޮތެއް ކަނޑައެޅިފައެއް ނުވެއެވެ.

އެހެންކަމުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/HC-A/129 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމަށް ބަދަލު ގެނެސްދެއްވުމަށް ފަރާތުން ނުވަތަ ފާޅުގައި ސަބަބުން ނެތްކަމަށް، ފަނޑިޔާރު ޑރ. މުޙައްމަދު އިބްރާހީމްގެ ބަދަލުގައި ފަނޑިޔާރު ޢާއިޝާ ޝުޖޫނު މުޙައްމަދު (ރިޔާސަތު) އަދި ފަނޑިޔާރު ހުސްނުއްސުޢޫދު ތާއީދުކުރައްވައި، 06 ސެޕްޓެމްބަރު 2023 ގައި ފަނޑިޔާރުންގެ އިއްތިފާޤުން ކަނޑައަޅައި ޙުކުމްކުރައްވައިފިއެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހައިން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބުތައް އޮތުމަކީ ޝަރުޠު ކަމެކެވެ. ނުވަތަ އެ ނިންމުމަކަށް ވާސިލު ވުމުގައި ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި، އެ ކޯޓަށް ކުށެއް ހިނގައިފައި ވާނަމަ ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް ފެންނަން އޮންނަން ވާނެއެވެ.

2. މިއިން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިމަތިވިޔަ ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ޤަވާއިދުގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން ވާނެއެވެ. މިއީ ފާތިމަތު މަނިކާ ވ. މަޙްމޫދު ފަރުހާދު ވަޙީދު (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ) ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކެއް ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމައެވެ.

3. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ކުރިމަތީ ގައި އޮތް ބަހުސްއެއް ނޫން ކަންކަމާމެދު، ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާ ބަލައިގަނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމެއް ނުވެއެވެ.

4. ފުރުޞަތަކީ، ހުވަފެން މަތީގައި ލިބޭ، ޤާނޫނު ތަސްދީޤުކޮށް އަމަން ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބަދަލު ކަމަށް ވާތީ، ފުރުޞަތުގެ ގޮތުގައި ދެކޭނީ ކޯޓު އޮތް ކޮންމެ ކަމެއްގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވާ ގޮތުގައި ދިފާޢުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމެވެ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެއް ކަމުގައި ދެކެވޭ ކަމެކެވެ. (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޝަމީ ނަޝީދު)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަޟާލް ވ. އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް)، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ނިޝާން ފާހިރު) އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝީދު).)

5. ފުރުޞަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ހިނގަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ އުސޫލު ހަމަޖެހޭގޮތަށް ވިސްނުމަކަށް ނޫނެވެ. ފުރުޞަތު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ތަޙްޤީޤު ނުކުރޭތީ ފުރުޞަތުގެ ޤާނޫނާ އަދި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުވެއެވެ.

6. ފުރުޞަތުގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފުރުޞަތު ކޯޓަށް ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފު އަމަލެއް ކޮންޓްރެކްޓް ފުރުޞަތުގެ ތަޙްޤީޤަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައި ވާތީ ބަދަލުގައި ފުރުޞަތު ދިނުމަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެކަށީގެން ހުރި ހުކުމް ވަކިކުރުމެވެ. ގަވާއިދު ހަމަ އަދަބުދިނުމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުރުޞަތުގެ އެންމެހައި ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޓު ވަކި އެހެންކަމުން، ކޯޓު ޤާނޫނު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި އަމަލުކުރަން ޖެހޭ އިޖުރާއާތު ތަކާއި އުސޫލުތަކާ ހިނގާނެއެވެ.

7. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ހުސައިން ރިޝީދު ޒާބާ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަށް ބަލާއިރު، ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮބޭޝަނަރީ ބޭނުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުމާ ނުލައި ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބޭނުން ސަބަބުތަކެއް ނެތި، އިދާރީ ގޮތުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

8. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަސައްކަތުގެ ޒާތުގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯކަން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިގޮތަށް ކުރިން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ) ބަލާލުމުން އެނގެއެވެ.

9. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ބެލުމުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ، ފުލުހަކު ކޮމާންޑަރު ނުވަތަ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ފުލުހުންގެ ޒިންމާދާރު ސަރުކާރުގެ ބާރުތައް، އެ އަމަލުގެ ސަބަބުން އެފަދަ މީހަކު އިޞްލާހު ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާ ޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވާ ގޮތް ކަމުގައި ދެކޭނަމަ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހު، އިޢުލާނުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ނިޔާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ކަމާއި، ދަތުރުކުރުމަށް ސިޓީ ނުވަތަ އިންޒާރު ކޮށްފައިވާ އެކަމަށް ބަލައި ފަރާތުގެ ޚިދުމަތް ނިމުމަށް ލިޔުމުން އަންގާ، މި ދެ ކަން ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

10. ފުލުހުންގެ ޤާނޫނުގެ 63 ވަނަ މާއްދާ ގައި ބުނާ ވަޒީފާއިން ފުލުހުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، އެމީހަކާ ބަލާލުމުގެ ބާރު ފުރިހަމަވީ ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ބައްލަވާ އަޅުއްވާނެ މުއްދަތެއް ދެއްވުން، ފުލުހަކު ކުރިންއޮތް އެ އިދާރާއާ ބުނާ ލިޔުމަކުން 14 ދުވަސް ވަންދެން ވަޒީފާ ނުކުރުމަށް ހުކުމް ކުރެވޭނެއެވެ.

11. ފުލުހުންނަށް ޝަރީޢަތުގެ ޙައްޤު ހޯދުމުގައި ގަބޫލުކުރެވޭ އުސޫލަކީ، ފުލުހެއް މައްސަލަ އޮތްކަމެއް އަމުރުކުރުމުގެ ޔަޤީންކަން ނުވާ ނަމަވެސް، ކުރެވޭނެ ކުރިއަރާ ޤަރާރެއް ނަގައިދިނުމުގައި، މި އޮފީހުން ބެލުން ހުރުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި ހުއްޓެވެ، އަދި އެހެން ޙާލަތުގައި ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭ ޙާލަތު ކުޑަ ކަމެއް ކަމުގައި ވަކިކުރުމުގެ ޢަމަލީ ޕްރޮސެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

12. މިހެންވުމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ޝަރުޢީ ޙުކުމާ ނުބައްލަވާ ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ދިމާވުމުން ސުލްޙުވާ ފުރިހަމަ އޮފީހުގެ ހުސްއޮޅުމަށް، އެ ދަރަޖައިގެ ނަގާފައިވާ ފުރިހަމަ އޮތުމުގައި ރަނގަޅު ތިބި ވަކިކުރުމަށް ފަށާފައިވާ ލިޔުމުގައި ނުލިބުމާބެހޭ ކަމެއް ކަމުގައި ބަލައިގެން ކަމަށް ހުކުމް ކުރުމުގެ ކުރިން އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭނެ ގޮތް މިއީއެވެ. އެހެން، ކޮށްފައި މަޝްވަރާކުރުމުގައި ވާނަމަ، އެކަން ސާބިތުވާން ހުރިހާ ޙާލު ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވާނެއެވެ.

13. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައި އޮތުން ލާޒިމުވެގެން ވެއެވެ. އެ ޢަދުލުވެރިކަން ގާއިމުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެބަޔަކަށް ދިފާޢުވުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވިފައިވ. ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ގައިވާ ގޮތުން، އެއީ ކުރިމަތިން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން ފުރުޞަތުގައި ނުވަތަ ގަވާއިދާއި ނުވަތަ ކަން ޚުދު ކޯޓަށް ނުވަތަ ދިފާޢުކުރާ ނުވަތަ އިޖުރާއާތުގެ ނުވަތަ އޮޑިޓަރަކުން ތަޙުޤީޤުކުރުމުގައި ކަމަށް ފެނުނު ކަމުގެ ސަބަބުތައް (ބަޔާން ދެވުން ހުށަހަޅައި ދެވިފައިވާ) އެ ފުރުޞަތަކީ އިންސާފުވާ، ބޭނުމާ ނުވަތަ ކުރިމަތިކުރެވޭ ޤަރާރުތަކާ ބަދަލުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނުވަތަ އެ ޝަރުޢީ ކަމެއް ޝަރީޢަތުގައި ވަކިކުރުމުގެ އަދި ނިންމުން ފިޔަވަލަށް ނުވަތަ އެ ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރުޞަތު ވެގެންނެވެ.

14. ބޭނުން ނުވަތަ ކޯޓުތީ އިން ނިންމާ ނިންމުމުގައި ބިނާކުރި ސަބަބުތައް އޮޅުން ފިލާ ގޮތަކަށް ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ. އެ ނިންމުން ހަވާލުކުރަން ބަލާއިރު އެ މިހާރު ވީ ޝަރީޢަތަށް ނުވަތަ އެ ފިޔަވަލުގައި ހަވާލާދީފައިވާ އިޖުރާއާތު ހުށަހެޅިކަމަށް، އެކަމަކު އެކަ އެއްބަސް ކަމަށް އެކަން ފުރިހަމަވާ ހުރިހާ ސަބަބުތަކެއް ނުވަތަ އޮޅުން ނެތި ބަޔާން އެ ފިޔަވަލު ފުރިހަމައަށް ޕޮއިންޓަކަށް ފާޅުކޮށް ބަޔާންކުރުން ފެށުމަށް ފުރުޞަތު ދެވިފައިވެއެވެ.

15. ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުގެ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ނިޔާސްކުރުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތަކަށް އޮންނަ ކަންކަމުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ނިސްބަތުން ފުރުޞަތު، ފަރާތްތަކަށް ޙާޟިރުވުމުގެ މަޢުލޫމާތާއި އޮންނަ އިޖުރާއީ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

16. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ބޭނުން ނިންމާފައި ވާކަން ދަލީލުތަކުން ސާބިތު ވިޔަ ހިނގާފައި ދަރު ކުރަން ހުރަހަކަށް ވާނަމަ، ދިފާޢުކުރުމުގެ ހަމައެކަނި އަޑު ހުށަހެޅުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރެވޭ ފަރާތް ދިފާޢީ ފުރުޞަތުގެ ނުލިބުމަށް، އެއް ފިޔަވަތްކުރަ ވީނަ ފިޔަވަށް ފުރުސަތު ނެތް ބަދަލުކުރަން ބަދަލުވެ ނިންމެވެ. އެހެން ހާލަތްތަކުގައި، އަދިވެސް ނިޔާވީ ވ. ސުޕްރީމް ކޯ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ) ގައިވާ ގޮތް ހުރި ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ އުސޫލުތަކާއި ބަރާބަރު ކުރަން ބޭނުންކުރާ ޚާއްޞަ އުޞޫލަކީ ނުވެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ދަޢުވާތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނުކުލަސްޓިކް ލިމިޓެޑް (އޭސްޓިކް ޓްރޭޑިންގ) ވ. އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ދަޢުވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/21 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: ނުކުލަސްޓިކް ލިމިޓެޑް (އޭސްޓިކް ޓްރޭޑިންގ) އާއި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (މި ދަޢުވާއާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ޚުލާޞާކުރެވުނުއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ނިންމުންތަކަށް ނިންމަންވާނީ، މި ދަޢުވާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ދުސްތޫރީއްޔަތު ކަމާއި (constitutionality) އަދި މަޝްރޫޢިއްޔަތު (legality) ގެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. (އެ އުޞޫލުތަކަށް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދޫސާ ނަޝީދު ވ. މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/41 ދަޢުވާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ޚުލާޞާއަށް: ދޫސާ ނަޝީދު އާއި މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މި ދަޢުވާއާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުގައެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ދަށު ކޯޓުގައި ފާހަގަކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފުރުޞަތު ލިބި، ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ނުކުތާތައް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ނުވެވޭނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްމާއީލް މަސްއޫދު ވ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާއީލް މަސްއޫދު އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މަރުސޫމީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކޮށްދީފައި ވާކަން ވަޒީފާދާރު ފަރާތުން ސާބިތުކޮށް ކޮށްދެވިފައިނުވާ ކަމަށް މި ޤަޟިއްޔާއިން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ.އަޙްމަދު ރަޝާދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/38 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އަޙްމަދު ރަޝާދު (މި ޤަޟިއްޔާއަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ފެށް ހަވާލާދީފައިވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަދުވެގެން އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމުގައި ބަލާނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ކޯޓުތަކުން ބަލަންވާނީ ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައި ވޭތޯއެވެ.

2. ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްދީ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ (އެކަމާ ދެފުށް ހުށަހަޅާ ތަޙުޤީޤާތުގެ ނ) އެ ފުލުހަކަށް އެންގުމައި، ބޭނުމާ ނުވަތަ ކުރިމަތިވާ ކަންކަމަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުމައި، ނިންމި ނިންމުން ލިޔުމުން އެ ފުލުހަކަށް ޙަވާލުކުރުން ފުރިހަމަ ވެގެންނެވެ.

3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޓު އޮތް ކަންތައްކޮށްދިނީ ހިމާޔަތްކުރުމަށް ވާނީ ބަލާއިރު ތަޙުޤީޤުކޮށް ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއިން އެންމެ ފަހުގެ ދަރަޖަ ތަޙުޤީޤުކޮށް މިންގަނޑެއްގެ ދިމާވާންޖެހޭނެއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އާމިނަތު ނާޒިލީ ވ. ސިޓީޒް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/20 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފައިސަލާ: އާމިނަތު ނާޒިލީ އާއި ސިޓީޒް ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ ނަމުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ހުށަހަޅާ އައު ހެކި ބަލައިގަތުމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. (އެ އުސޫލުތައް [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)
2. ދަށު ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދިން ހެކިބަހުން އެނގެން އޮތް ޙަޤީޤަތަށް ބަލައިގެން ނިންމި ނިންމުމަކީ ނާޖާއިޒު ނިންމުމެއް ނޫނީ، މި ޤަޟިއްޔާ ތަބާވެ ކުރިން ޤާނޫނީ ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ ކަމަށް [2023] SC 37 ގައި ކަނޑައަޅައިފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ސަންކޯސްޓް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. އަންޖަލީން ޑާރީ ނާޒިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/44 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފައިސަލާ: ސަންކޯސްޓް ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި އަންޖަލީން ޑާރީ ނާޒިމް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުގެ ނަމުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅުއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަސައްކަތު އަދާކުރުމުގެ އިޖުރާއާ އަދާކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ބަޔާންކޮށްދީފައެވެ. (އެ އުސޫލު [2023] SC 37 ގައި ތަފްސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ވ. ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) ޤަޟިއްޔާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/55 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ޙަމީދު އާއި ދައުލަތް (މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް) (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ކަމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިންމުމެއް ބޯޑުން ނިންމުމަކަށްފަހު، އެފަދަ ނިންމުމުގެ ތަންފީޛު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަށް ފޮނުވަ ކަމުގެ ތިޔުމުގެ މިނިސްޓަރަކަށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ބޯޑުން ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

2. މި ޤަޟިއްޔާ އަށް ފަހު، ފުލުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ހިފަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާއި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ގިނަ މައްސަލަ ތަކެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައި ވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން ވ. ޕީޕަލްސް މަޖިލިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-C/35 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަހުމީ ޙަސަން އާއި ޕީޕަލްސް މަޖިލިސް (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނެވެ. އެ ނުކުތާ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ.)

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ގޮތުގައި، މި ޤަޟިއްޔާގައި އެއް ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުން މަނާކަމުގެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޙުސައިން ރިޝީދް ބާޙާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2012/SC-A/27 ޤަޟިއްޔާ

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޙުސައިން ރިޝީދް ބާޙާ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއަދާކުރާ ގަވާއިދުގެ 24 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޑިސިޕްލިނަރީ ބޯޑުން ފުލުހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތް ކަމަށް އެ ބޯޑަށް ގަބޫލުކުރެވުނު ސަބަބު ތަކުގެ ބަޔާނެއް ދެނެގަތުމަށް އެ ބޯޑުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަޙްޤީޤު ކޮށްފައިވޭތޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛
2. އަދި އެ ބޯޑަށް އެކަން ސާބިތުވާ ކަމަށް ނިންމުމަށް ބޯޑަށް ބެލެވުނު ބެލެވުން ބިނާވާ އެކަށައަޅަން ހެއްކެއް އެ ބޯޑުގެ ކުރިމަތީގައި އެ ވަގުތު އޮތޯ ނުވަތަ ނޫނޯ ބަލަން ޖެހެއެވެ؛ މިއެވެ.
3. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިފެހެއްޓުމާއި ފާޅު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރަން މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2013/SC-A/10 ޤަޟިއްޔާ (އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ވ. ޢަލީ ނަޝީދު)

ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި ޢަލީ ނަޝީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ހިފެހެއްޓުމާއި ފާޅު ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރާ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރަން މިންގަނޑުތައް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

މުޙައްމަދު ފަޒާޢު ވ. އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/15 ޤަޟިއްޔާ (މުޙައްމަދު ފަޒާޢު ވ. އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސް) ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ފަޒާޢު އާއި އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ފުލުހުންގެ ގަވާއިދު ތަކާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވެފައި ވޭތޯ ބެލުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާ ސާބިތުކުރުމުގެ މިންގަނޑު، ވަޒީފާއާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރިޢާޔަތްކުރާ މިންގަނޑަށްވުރެ ލުއިވާންޖެހޭނެއެވެ.

ފާތިމަތު މަނިކާ ވ. މަޙްމޫދު ފަރުހާދު ފަރީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2014/SC-A/32 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ފާތިމަތު މަނިކާ އާއި މަޙްމޫދު ފަރުހާދު ފަރީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތަފްސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަވާފައިވާ ހަމަ ފޯމުގެ ކުރަމާ މައްސަލަތަކުގެ ތަރުތީބުގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައެކު، އިސްތިއުނާފު ކުރަމާ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެ ކަމަށް ބުނެ ސަބަބުތައް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނީ މައްސަލައެއް ނުވަތަ މާނަކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައިފައިވާ ނަމަ، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ހެކި ނުބެލުމާއި ހުރިހާ ޝަރީޢަތުގެ މަރުޙަލާތަކުގައި ވެސް ހިމެނުނު އެ ކަމެއް އަދި ޝަރީޢަތުގައި ސާބިތުވެފައިވާ ހެކި ތަކުގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ އިންސާފު ޖެހޭނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ކަމަށް ބެލޭ ގޮތުން ފަރާތަކުން ޤާނޫނީ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް އަންގައިދެއެވެ.

ޙުސައިން ޢަލީ ވ. މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2021] SC 01 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޙުސައިން ޢަލީ އާއި މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކީ ބޮޑު ގޮތުން ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެ އެވެ.

އަހުމަދު އައިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ފިނޭންޝަލް ލިމިޓެޑް ވ. ޓޫރިސްޓް ބޯސް ފިނޭންޝަލް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 05 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަހުމަދު އައިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ފިނޭންޝަލް ލިމިޓެޑް އާއި ޓޫރިސްޓް ބޯސް ފިނޭންޝަލް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފުސީލު ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަޠުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާނެ އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކީ ބޮޑު ގޮތުން ވާހަކަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާނެ އެވެ.

އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ. ޢާނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހިމް ޢަބްދުއްލަޠީފް އާއި ޢާނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށް ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.

މުޙައްމަދު ރަޝާދު ވ. އެކްސްޕްރަވަރ ދަޓޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 59 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މުޙައްމަދު ރަޝާދު އާއި އެކްސްޕްރަވަރ ދަޓޮސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ބަޔާންކޮށް ކުރަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަށް، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަފްސީރު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖުރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނަން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނަން އެވެ.

ޢަބްދުالله ޔޫސުފް ވ. މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

[2021] SC 75 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ޢަބްދުالله ޔޫސުފް އާއި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަތުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގަފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖްރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާން އެވެ.

ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ވ. ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 77 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ސަން ޓްރެވަލްސް އެންޑް ޓުއަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ހިލްޓަން އިންޓަރނޭޝަނަލް މެނޭޖް (މޯލްޑިވްސް) ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅުއްވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތައް ތަފްސީލު ކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނަގަހައްޓަމުންދާ ހަމަ ފާހަގަ ކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި މި މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

2. އެ ހަމައަކީ، އިސްތިއުނާފު ކުރެވޭ މައްސަލަ އެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ޙުކުމް ނުވަތަ ނިންމުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސަބަބެއް އޮތުމާއި، ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަތުބީޤު ކުރުމުގައި ނުވަތަ މާނަ ކުރުމުގައި ކުށެއް ހިނގަފައި ވުމާއި، ނުވަތަ ނިންމުމުގެ ކުރިއަށް އިޖްރާއީ ޢައިބެއް ކުރިމަތިވެފައި ވުމެވެ. އަދި އާންމު ގޮތެއްގައި އެ ކަން ކޯޓުގެ ނިންމުމުން ފެންނަން އޮންނާން އެވެ. ނުވަތަ އެ ކަމަކާ ބެހޭ ގޮތުން ފާހަގަ ދައުލަތުގެ ފުރުސަތު ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައި އޮންނާން އެވެ.